



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003798/2017-27 (SP2017/316)*

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 09/06/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusados:

Alex Fabiano de Lima

Fábio Figueiroa Sanchez

Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez

Ementa: Manipulação de preços – Contratos futuros de milho. Infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

i. **Alex Fabiano de Lima**, à penalidade de **multa** no valor de R\$292.033,96 (duzentos e noventa e dois mil trinta e três reais e noventa e seis centavos), por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução;

ii. **Fábio Figueiroa Sanchez**, à penalidade de **multa** no valor de R\$256.154,16 (duzentos e cinquenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução; e

iii. **Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez**, à penalidade de **multa** no valor de R\$350.632,53 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e trinta e dois reais e

cinquenta e três centavos), por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, infração administrativa definida no item II, letra "b", da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 158/2018/CVM/SGE para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Ausentes os acusados e seus representantes.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 03/08/2020, às 10:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 03/08/2020, às 20:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 06/08/2020, às 15:49, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 06/08/2020, às 21:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1063536** e o código CRC **DD2D2F0D**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1063536** and the "Código CRC" **DD2D2F0D**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003798/2017-27

Reg. Col. nº 1256/2018

Acusados: Alex Fabiano de Lima
Fábio Figueiroa Sanchez
Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez

Assunto: Infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b” da Instrução CVM nº 08/1979: Manipulação de preços – Contratos futuros de milho

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este processo administrativo sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Alex Fabiano de Lima (“Alex”), Fábio Figueiroa Sanchez (“Fábio”) e Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez (“Marisa” e, em conjunto com Alex e Fábio, os “Acusados”) por manipulação de preços, ilícito definido no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

II. ORIGEM

2. As apurações que culminaram com a lavratura do termo de acusação tiveram início em 28.07.2015, quando a Corretora “A” comunicou à BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) indícios de irregularidade nas operações realizadas por um de seus clientes, a sociedade limitada C.G. Segundo a corretora, a referida cliente teria incorrido em perdas reiteradas em negócios com contratos futuros de milho (código de negociação: CCM) com clientes da Corretora “B” na contraparte.

3. Ao examinar a denúncia, a BSM identificou que apenas um cliente da Corretora “B” consistentemente operou na contraparte da C.G.: Marisa. O autorregulador apurou,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ainda, que 70% dos negócios realizados por Marisa tiveram C.G. como contraparte e que o índice de acerto de Marisa nos seus *day-trades* com CCM foi de 93,2%.

4. A BSM também descobriu que, à época dos fatos, Marisa e C.G. eram assessorados pelo mesmo escritório de agente autônomo de investimentos, KZN Capital – Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda (“KZN”), que tinha dentre os seus sócios Fábio, filho de Marisa. Destacou, ainda, que segundo ficha cadastral, Alex, responsável pelas ordens da C.G., havia trabalhado como operador da KZN. Diante do apurado, a BSM concluiu haver indícios de manipulação de preços nos negócios com contratos futuros de milho realizados pela C.G. entre 02.04.2015 e 29.07.2015 e encaminhou suas conclusões para a SMI.

5. Após realizar diligências adicionais, a SMI ampliou a investigação para abranger também os negócios realizados em agosto de 2015. Ao final, concluiu que, entre 02.04.2015 e 27.08.2015, os Acusados manipularam os preços de contratos futuros de milho no mercado de valores mobiliários, conforme detalhado a seguir.

III. ACUSAÇÃO

6. A SMI apurou que C.G. teve presença relevante e diária nos mercados derivativos de milho ao longo de um período mais extenso do que aquele coberto pelo processo e que apenas uma pequena parte das operações realizadas pelo referido comitente foi irregular. Assim, segundo a Acusação, no período de 02.04.2015 a 27.08.2015, C.G. teria manipulado o mercado de contratos futuros de milho em 61 (sessenta e um) pregões, justamente aqueles em que Marisa também operou com o ativo CCM. Marisa, por sua vez, somente teria negociado contratos futuros de milho nos pregões em que os Acusados manipularam o mercado.

7. Segundo a Acusação, a manipulação teria sido engendrada por meio da atuação coordenada de Alex e Fabio, com a inserção de ofertas de compra e de venda em nome dos dois comitentes, C.G. e Marisa, seguindo um acerto prévio. A manipulação teria ocorrido em curtos intervalos de tempo. Os critérios adotados para a identificação da prática de manipulação neste caso foram: **(i)** a sequência de preços praticados; **(ii)** o tempo de permanência das ofertas no livro; **(iii)** a frequência de operações nas contrapartes de Marisa e C.G., pois várias operações de C.G. teriam visado mover o preço de mercado dos contratos futuros de milho, por meio da criação de pressão compradora ou vendedora nos papéis, apenas para permitir o fechamento de negócios favoráveis em nome de Marisa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

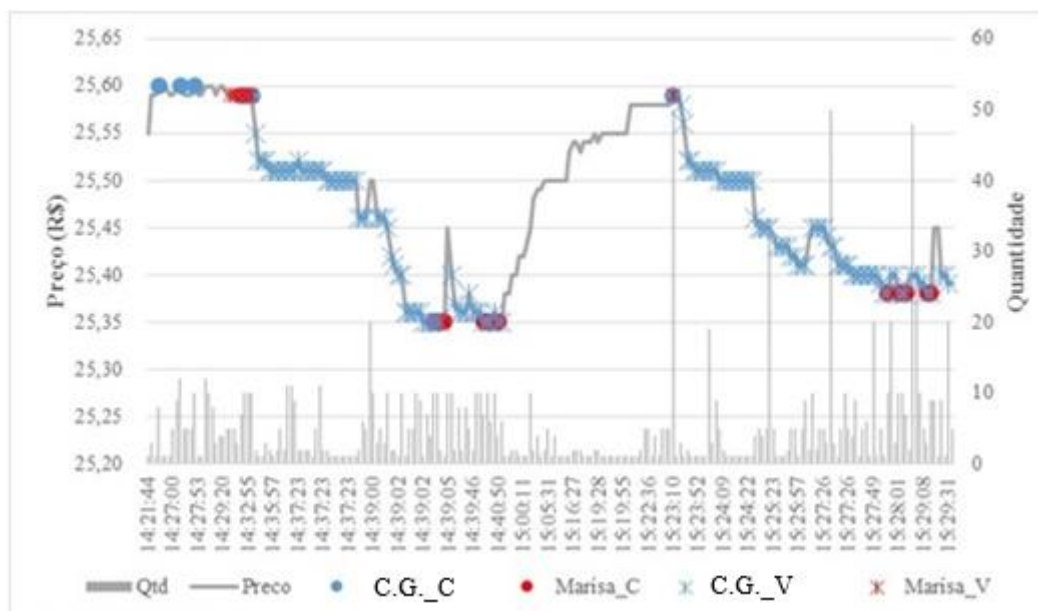
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. A SMI aponta, a título de exemplo, os negócios cursados em 04.06.2015, 11.06.2015 e 24.07.2015 em nome de C.G. e Marisa.

Negócios envolvendo CCMK15 em 04.05.2015

9. Em 04.05.2015, entre 14h:21m e 15h:30m, teria ocorrido, em dois períodos distintos, a atuação orquestrada envolvendo negócios realizados em nome de Marisa e de C.G. Em resumo, Marisa atuou como vendedora de 50 contratos futuros de milho e, ato contínuo, C.G. passou a vender diversos contratos, pressionando o preço para baixo, em favor da posição mantida por Marisa. Após a concretização da queda do preço, Marisa reverteu a posição, comprando a mesma quantidade a preço mais baixo. Esse ciclo ocorreu entre 14h:32 e 14h:40m. Sem a atuação desses investidores, os preços retornaram ao patamar anterior e, então, idêntico ciclo de manipulação voltou a ocorrer entre 15h:23m e 15h:29m.

Gráfico 1 – Comportamento de CCMK15 entre 14h:21m e 15h:30m de 04.05.2015, com destaque para operações realizadas em nome de C.G. e Marisa



10. Reproduzo a seguir descrição desses negócios feita pela BSM¹.

¹ Doc. nº 0268815.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“O Gráfico 1 demonstra que as operações de C.G. foram executadas com características de coordenação, de forma a beneficiar a posição de Marisa, exatamente nos momentos próximos à abertura ou ao encerramento de sua posição.

Às 14h32m, Marisa realizou a venda de 50 contratos, sendo 13 contra o mercado e 47² contra C.G., ao preço de R\$25,59. Em seguida, entre 14h35m e 14h40m, houve grande participação de C.G. na ponta vendedora por intermédio de diversas Corretoras, com oscilações negativas que impactaram o preço do contrato até R\$25,35. Nesse momento, Marisa encerrou sua posição contra C.G., comprando 50 contratos ao preço de R\$25,35.

No intervalo de 14h40m até 15h32m, após o encerramento da posição de Marisa e não havendo atuação de C.G., o ativo retornou para o preço de R\$25,59. Nesse momento, foi executado, por intermédio da Corretora B, negócio direto intencional envolvendo 50 contratos ao preço de R\$25,59, sendo C.G. compradora e Marisa vendedora na operação. Na sequência, C.G. realizou operações com as mesmas características descritas anteriormente, envolvendo operações de venda com oscilação negativa, levando o preço do ativo para R\$25,38, momento em que Marisa encerrou sua posição contra C.G.

Com as operações descritas, Marisa obteve resultado positivo em *day trade* de R\$10.030,50 no pregão de 04.05.2015.”

Negócios envolvendo CCMU15 em 11.06.2015

11. Logo após o início das negociações, C.G. atuou comprando 340 contratos entre 09h:08m e 09h:18m, e Marisa logrou vender 60 contratos ao preço unitário de R\$25,34, às 09h:14m:59s.

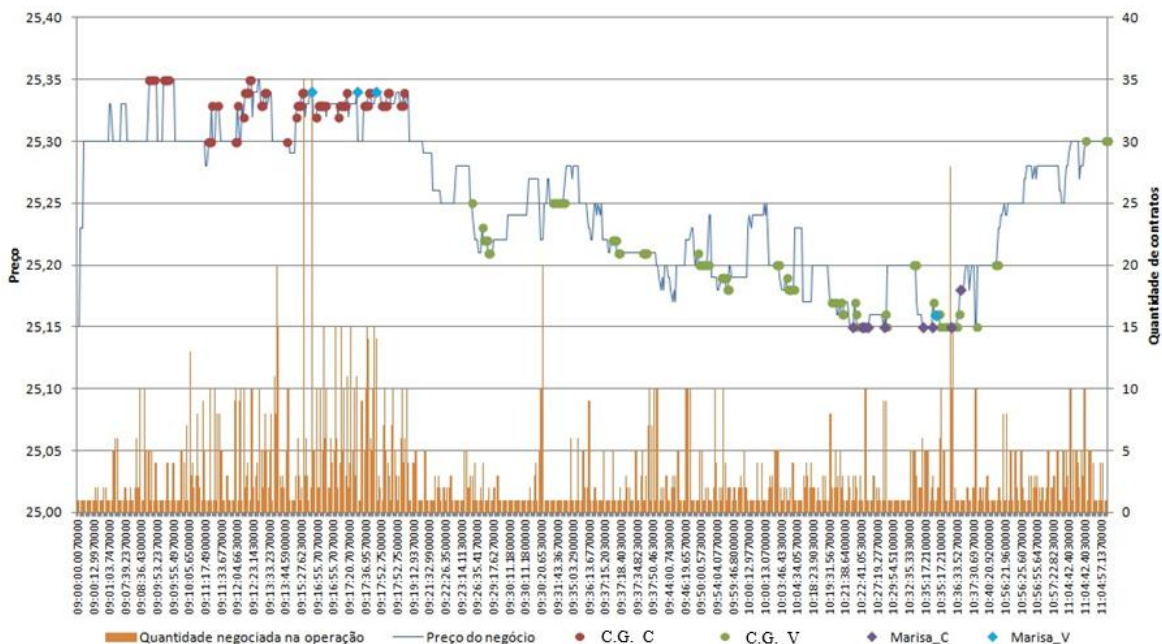
² Observação da SMI: às 14h32 Marisa realizou a venda de 50 contratos, sendo 13 contra o mercado e 37 contra a C.G.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Gráfico 2 – Comportamento de CCMU15 entre 09:00 e 11:05 de 11.06.2015, com destaque para operações realizadas em nome de C.G. e Marisa



12. Pouco depois, às 09:19, foi dada ordem de compra em nome de Marisa ao preço de R\$25,15, com a finalidade de completar o *day trade* (“*paga no 25,15*”).

06/11/15 9:19:17 AM	Skype:live:marisafbelmonte	o ccmu
06/11/15 9:19:21 AM	Skype:live:marisafbelmonte	paga no 25,15
06/11/15 9:19:24 AM	[REDACTED]	ok
06/11/15 9:19:25 AM	Skype:live:marisafbelmonte	de 15 em 15
06/11/15 9:19:27 AM	[REDACTED]	ok

Figura 1 – Mensagens eletrônicas entre Marisa e operador de corretora em 11.06.2015

13. Poucos minutos depois, C.G. mudou sua atuação e passou a vender contratos, pressionando para baixo o preço, que saiu do patamar de R\$25,25 para o de R\$25,15, indo ao encontro da oferta já realizada por Marisa, beneficiando-a. Segundo a SMI, com essa pressão, C.G. conseguiu manter os preços de mercado no nível de preços de R\$25,15, o que permitiu que fechasse negócios contra a oferta de Marisa previamente colocada na ponta compradora. A imagem abaixo é a reprodução das mensagens de Alex em conversa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mantida com operador de uma das quatro corretoras por meio da qual C.G. fez operações no período analisado.

<=> limaalex		
11/06/2015 10:34:10	limaalex	tenho 38 set comprado? é isso?
11/06/2015 10:34:25		1 min
11/06/2015 10:34:41		isso e V 12 nov
11/06/2015 10:35:16	limaalex	bate 38 até 15
11/06/2015 10:35:16		k
11/06/2015 10:35:25		feito

Figura 2 – Mensagens eletrônicas entre Alex e operador de corretora em 11.06.2015

14. Como resultado dos atos coordenados, Marisa teria conseguido, em intervalo de pouco mais de uma hora, realizar *day trade* com lucro de R\$5.121,00, ao mesmo tempo em que a C.G. teve parte de seus resultados reduzidos.

Negócios envolvendo CCMU15 em 24.07.2015

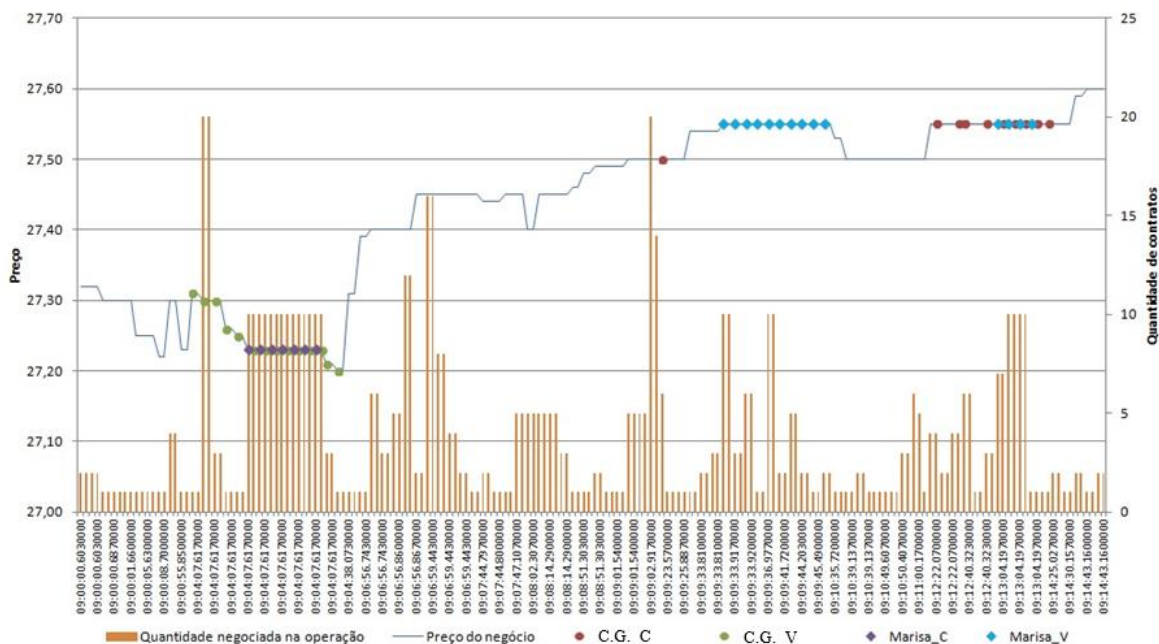
15. Outro exemplo trazido pela Acusação ocorreu em negócios realizados no pregão do dia 24.07.2015. Diferente dos exemplos anteriores, nesse pregão Marisa negociou primeiro contratos futuros de milho como compradora e, após a atuação de C.G., completou o *day trade* ao vender contratos, sendo uma das contrapartes a própria C.G.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Gráfico 3 – Comportamento de CCMU15 entre 09:00h e 09h:15m de 24.07.2015, com destaque para operações realizadas em nome de C.G. e Marisa



16. Nesse dia, o pregão se iniciou com o preço oscilando. Às 09h:03m:35s foi dada uma ordem em nome de Marisa para compra de 70 contratos ao preço de R\$27,23 - naquele momento, a oferta da investidora era a quinta melhor.

24/07/2015 09:03:27	live:marisafbelmonte	ccmu
24/07/2015 09:03:35	live:marisafbelmonte	compra 70 de 10 em 10 a 27,23

Figura 3 – Mensagens eletrônicas entre Marisa e operador de corretora em 24.07.2015

17. Ato contínuo, às 9h03m55s, Alex emitiu ordem de venda de 100 contratos ao preço de R\$27,20 (“bate 100 a 20”) em nome de C.G., o que resultou imediatamente na concretização de diversos negócios, levando o preço de R\$27,31 (melhor oferta de compra então disponível) para R\$27,20. Marisa atuou na contraparte de C.G., comprando 70 dos 100 contratos vendido pela empresa.

Data/Hora	Enviada por	Mensagem
24/07/2015 09:03:55	limaalex	bate 100 a 20

Figura 4 – Mensagens eletrônicas entre Alex e operador de corretora em 24.07.2015

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Hora do negócio	Preço do negócio	Qtd. negócio	Lado da Compra				Lado da Venda			
			Hora da Oferta	Pr. Oferta	Qtd. Oferta	Comitente	Hora da Oferta	Pr. Oferta	Qtd. Oferta	Comitente
09:00:09.83	27,30	4	09:00:09.83	27,30	4		09:00:01.66	27,30	5	
09:00:55.85	27,23	1	09:00:55.85	27,23	1		09:00:53.58	27,23	1	
09:04:07.61	27,31	1	09:03:53.35	27,31	1		09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,30	20	09:03:29.63	27,30	20		09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,30	3	09:03:41.44	27,30	3		09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,26	1	09:02:33.10	27,26	1		09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,25	1	09:01:57.49	27,25	1		09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,23	10	09:03:49.99	27,23	70	MARISA	09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,21	3	09:01:36.68	27,21	3		09:04:07.61	27,20	100	C.G.
09:04:07.61	27,20	1	09:01:39.59	27,20	50		09:04:07.61	27,20	100	C.G.

Figura 5 – Detalhes dos negócios com CCMU15 em 24.07.2015 ocorridas entre 9h09m e 9h04m

18. Após um intervalo de poucos minutos sem atuação desses investidores, o preço subiu gradualmente para o patamar de aproximadamente R\$27,54. Então, às 09h:06m:22s foi dada nova ordem no nome de Marisa – venda de 70 contratos ao preço unitário de R\$27,50. Na sequência, Alex emitiu ordem em nome de C.G. para comprar 100 contratos até R\$27,50 (“*compra 100 p mim até 0.50*”), o que gerou imediatamente negócio envolvendo 6 contratos com terceiros na contraparte. Alex, então, às 09h:11m solicitou que o saldo remanescente fosse comprado a R\$27,55 (“*vai a 55*”) e, às 09h:13m, foi dada ordem em nome de Marisa para que a sua ordem de venda fosse novamente modificada para o mesmo preço (R\$27,55), o que resultou em negócio envolvendo esses investidores ao mencionado preço³.

³ A íntegra da conversa de Alex está descrita no item 25 do termo de acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br



Figura 6 – Mensagens eletrônicas entre Alex e operador de corretora em 24.07.2015

19. Segundo a SMI, a atuação coordenada entre esses investidores demonstra a intenção de manipular o mercado e de beneficiar Marisa em detrimento de C.G. As operações de Marisa consistiram em *day trade* de 70 contratos e resultaram em lucro bruto de R\$10.080,00 em cerca de 10 minutos.

20. Os exemplos acima indicariam o *modus operandi* dos Acusados: Alex, no comando da conta de C.G., realizava negócios com o propósito de mover o preço de mercado dos contratos futuros de milho, por meio da criação de pressão compradora ou vendedora nos papéis, manipulando o mercado na direção que favoreceria a conta de Marisa, e Fabio, de maneira coordenada e no controle dessa conta, realizava operações de *day trade* lucrativas ou com alta probabilidade de lucro, pois negociava em condições ilicitamente favoráveis.

21. A SMI destaca que “parte das perdas registradas em nome da C.G. se transformou em lucro nas operações feitas em nome de Marisa”. A prática teria ocorrido por meio da inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas em 61 pregões, gerando benefício ilícito bruto para os Acusados no montante de R\$341.806,50 (trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos). Segundo a SMI, parte do lucro recebido por Marisa em tais operações foi transferida a Fabio, em total de R\$199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos reais). Este, posteriormente, repassou parte do lucro a Alex, na importância total de R\$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

22. Por sua vez, ainda de acordo com a Acusação, a administração da C.G. não teve conhecimento da prática que acabou por prejudicar seus resultados, sendo que a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

manipulação ocorreu exclusivamente pela participação ativa de Alex. A sociedade limitada teve prejuízo nos negócios com contratos futuros de milho em todos os meses do período, que totalizou R\$860.215,60⁴.

23. A Acusação afirma que os negócios realizados em nome de Marisa e da C.G. ocorriam a partir de ordens de, respectivamente, Fábio (filho de Marisa) e Alex (prestador de serviços autorizado a transmitir ordens em nome da empresa) ou apenas de Alex.

24. A SMI concluiu que Fabio seria o emissor das ordens realizadas em nome de sua mãe, pois: **(i)** Fábio tinha histórico de atuação nos mercados derivativos de commodities, em especial nos mercados futuros de milho, e a partir do momento em que Marisa passou a atuar no mercado, ele deixou de atuar em nome próprio; **(ii)** Alex era especialista no mercado futuro de milho; **(iii)** os operadores de corretora que executaram os negócios em nome de Fábio e da C.G. foram os mesmos operadores que efetuaram os negócios em nome de Marisa; **(iv)** o vocabulário utilizado nas transmissões de ordens por Skype e pelo aplicativo ‘Winco Talk Manager – WTM – Chats’ (“WTM”) são típicas de operadores de mercado, caso do agente autônomo de investimento Fábio e de Alex., e não de uma senhora de mais de 60 anos que nunca havia atuado no mercado; e **(v)** o próprio uso do aplicativo WTM demonstra que a pessoa que transmitiu as ordens operava no mercado com regularidade, casos de Fábio e Alex; **(vi)** Fábio e Alex tinham um longo tempo de relacionamento profissional anterior, referente a atuação confirmada por Fabio de ambos como sócios de uma sociedade de agentes autônomos de investimento⁵, o que propiciava as condições para que as operações fossem combinadas entre ambos para a consecução do ganho por meio da manipulação dos preços dos contratos futuros de milho; e **(vii)** mais de 86% do valor transferido (R\$229.350,00) para a conta corrente de Marisa foi repassado para a conta corrente de Fábio, no montante de R\$199.200,00, em datas subsequentes às operações. Por fim, do lucro repassado a Fábio, pouco mais de R\$95 mil, foi dividido com Alex.

25. Marisa teria consentido com a prática operacionalizada por seu filho, tendo inclusive recebido parcela do resultado ilícito obtido.

⁴ Figura 32, item 93 do termo de acusação.

⁵ Itens 12 e 33 do termo de acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. DEFESA

26. Fábio e Marisa tempestivamente apresentaram defesa conjunta.

27. Em síntese, ambos alegam ausência de dolo e declaram não ser “minimamente razoável afirmar que na vigência do Estado de Direito e da Constituição Federal possa haver condenação por infração grave sem a demonstração da intenção inequívoca do acusado de fraudar”.

28. Afirmam que não há nos autos qualquer prova que ligue Fábio à realização das operações irregulares, tendo ele, como agente autônomo de investimento, única e exclusivamente apresentado Marisa à corretora por meio da qual foram realizadas as operações. Destacam, ainda, que a Corretora foi a verdadeira responsável por receber e executar ordens.

29. Defendem que consta da Ficha Cadastral da C.G. que a pessoa autorizada a dar ordens é o Sr. V.S., presidente da empresa, sendo ele “a pessoa que efetivamente decidia e emitia as ordens que eram executadas pelo funcionário da C.G., Alex”. Nesse sentido, assinalam que a reclamação trabalhista movida por Alex contra a C.G. foi julgada procedente, o que demonstraria a existência de relação de subordinação empregador-empregado.

30. Argumentam que as ordens de Marisa foram regularmente emitidas e que ela não possui qualquer relação com a C.G. e com o seu presidente, supostamente o único autorizado a emitir ordens em nome da empresa. Além disso, a C.G. é um dos maiores *players* do mercado em questão, sendo, portanto, natural que figurasse como contraparte na maioria das operações de Marisa.

31. Fábio e Marisa também reiteram o argumento de ausência de provas suficientes para tipificação da conduta de “subversão do fluxo de negócios realizados no mercado” e de dolo.

32. Alex, por sua vez, embora regularmente citado, não apresentou defesa.

V. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

33. Em 23.10.2018, Fábio e Marisa, propuseram a celebração de Termo de Compromisso, contemplando obrigações de pagamento e o compromisso, de Fabio de não exercer, durante um ano, as funções de agente autônomo de investimento ou de preposto de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sociedade que atue na intermediação em mercados regulamentados de valores mobiliários.

34. Em 27.12.2018, fui designado relator deste processo.

35. Ao analisar os aspectos legais da proposta, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) entendeu não ser possível celebrar o termo de compromisso, visto que a proposta não contemplava o pagamento de indenização à C.G. que, segundo a tese acusatória, sofreu prejuízos em razão da alegada manipulação.

36. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) decidiu negociar as condições da proposta. Após diversas interações, Fábio e Marisa apresentaram nova proposta, prevendo o pagamento de valores majorados e o compromisso, por ambos, de não atuar, direta ou indiretamente, pelo período de 20 (vinte) anos, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, salvo aquelas oferecidas por bancos comerciais.

37. Quanto à obrigação de indenizar prejuízos, Fábio e Marisa alegaram ter buscado contatar a C.G. para apurar os supostos danos por ela sofridos, não tendo, contudo, qualquer tipo de retorno. Reportaram, ainda, que C.G. jamais propôs qualquer medida, em qualquer esfera, buscando reparação, sendo, portanto, improvável que o prejuízo indicado pela Acusação tenha de fato ocorrido.

38. Por fim, em 09.07.2019, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada por Fábio e Marisa.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2020

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003798/2017-27

Reg. Col. nº 1256/2018

Acusados: Alex Fabiano de Lima

Fábio Figueiroa Sanchez

Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez

Assunto: Infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979:
Manipulação de preços – Contratos futuros de milho

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Nesse processo, julgamos se Alex¹, Fábio e Marisa manipularam o preço de contratos futuros de milho entre 02.04.2015 e 27.08.2015. A manipulação de preços no mercado de valores mobiliários é infração administrativa, definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

II. MÉRITO

II.1 Materialidade

2. Na minha avaliação, a manipulação dos preços de contratos futuros de milho restou demonstrada por um conjunto robusto de provas.

3. Destaco, em primeiro lugar, o padrão de atuação de C.G. e Marisa nos momentos em que essa última realizava operações com contratos futuros de milho. Embora C.G. fosse um operador costumeiro do mercado, observa-se que, sempre que Marisa colocava ofertas no livro, C.G. passava a atuar fortemente na ponta contrária de modo a deslocar o preço e

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

viabilizar a realização, por Marisa, de negócios em condições mais favoráveis do que aquelas que estavam originalmente disponíveis.

4. Os três exemplos detalhados no relatório demonstram essa mecânica de modo bastante evidente. Em todas as oportunidades, Marisa apregoava ofertas em condições melhores do que as disponíveis no livro. Ato contínuo, C.G. passava a atuar fortemente na ponta oposta induzindo o mercado a se mover na direção que viabilizaria o fechamento dos negócios de Marisa.

5. A recorrência do padrão de atuação dos acusados é uma forte evidência da existência do processo ou artifício previsto na descrição do tipo administrativo. Sobre esse ponto, lembro que a acusação abrange um período de aproximadamente cinco meses (de 02.04.2015 a 27.08.2015), durante o qual Marisa atuou em 61 pregões, sendo que, em todos os momentos em que essa acusada atuou, C.G. operava com o propósito de mover o preço de mercado dos contratos futuros de milho, por meio da criação de pressão compradora ou vendedora nos papéis.

6. Há nos autos outras provas que corroboram essa conclusão. É o caso, por exemplo, das mensagens eletrônicas trocadas entre Maria e Alex e os operadores que lhes atendiam, em parte transcritas no relatório.

7. Ainda mais eloquentes são as provas de que o produto do ilícito foi repartido entre os acusados. Nesse sentido, noto que a SMI logrou rastrear a distribuição dos recursos financeiros obtidos ilicitamente por Marisa. Há coincidências de datas e valores entre os resgates feitos por Marisa de sua conta na corretora e as transferências realizadas em favor de Fabio² - e demonstram que, da vantagem financeira indevidamente obtida por essa investidora, o valor de R\$199.200,00 foi transferido para Fabio e, esse, por sua vez, transferiu cerca de R\$95 mil para Alex³. Vale ressaltar que Fabio afirmou que Alex não prestou nenhum serviço para ele ou para a sociedade de agentes autônomos de que era sócio, o que, em tese, poderia justificar as mencionadas transferências bancárias⁴.

² Figura 33 do item 101 do termo de acusação.

³ Item 97 e seguintes do termo de acusação e doc. nº 0372415, doc. nº 0372416, doc. nº 0397819 e doc nº 0397823.

⁴ Doc. nº 0459890 e doc. nº 0481825.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Destaco também terem restado fartamente demonstrados os vínculos mantidos entre Marisa, seu filho Fabio e Alex (que controlava a conta da C.G.). Irei explorar esse ponto na próxima parte deste voto, quando da análise da autoria.

9. Outro elemento importante é o elevado percentual de acerto da acusada em suas operações⁵. Embora entenda que os resultados, isoladamente considerados, não autorizam uma condenação em sede de processo administrativo sancionador, entendo que no caso se trata de mais um elemento a indicar que os lucros de Marisa resultaram de operações que falsearam o mercado.

10. De outro lado, vê-se que C.G. sofreu expressivos prejuízos nos negócios com futuro de milho realizados no período. Analisando os fatos, entendo não haver dúvidas de que os negócios realizados em nome de C.G. com contratos futuros de milho ocorreram em condições desfavoráveis e que não objetivavam salvaguardar os interesses do comitente, mas manipular o mercado, pressionando os preços na direção que favorecia Marisa.

11. Solicitada a prestar informações, C.G. afirmou que, em 28.10.2015, o contrato mantido com Alex foi rescindido *“em virtude do conhecimento de fatos que sugeriram a ocorrência de fraude nas operações encabeçadas por este, em nome e no interesse da C.G.”*⁶.

12. Do mesmo modo, os indícios de fraude levaram a corretora por meio da qual Marisa e C.G. efetuavam suas operações a encerrar a conta da acusada bem como a rescindir o contrato de distribuição de valores mobiliários com a sociedade de agentes autônomos de investimento que atendia Marisa e C.G., que tinha Fabio (filho de Marisa) como um dos sócios⁷.

13. Diante de todo o exposto, parece-me evidente que o atuar de C.G. e Marisa, nos momentos em que a segunda operou no mercado contratos futuros de milho, não se tratou de mera coincidência, mas de um esquema previamente engendrado para produzir um resultado específico – o falseamento das condições de mercado, com o objetivo de permitir

⁵ Como já exposto no relatório, no início das investigações, considerando somente os negócios realizados por Marisa entre 02.04.2015 e 29.07.2015, a BSM identificou, além do altíssimo índice de day trades lucrativos (cerca de 93%), que 70% dos negócios fechados pela investidora tiveram a C.G. como contraparte.

⁶ Ofício nº 40/2018/CVM/SMI/GMA-2 e resposta (doc. nº 0459893 e doc. nº 0485771).

⁷ Doc. nº 0343197.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que Marisa concretizasse negócios a preços melhores do que aqueles que o mercado, salvo o emprego do artifício, praticava naqueles momentos.

II.2 Autoria

Alex

14. Alex é apontado pela SMI como a pessoa responsável pela tomada de decisões de investimento realizadas em nome da C.G. em todo o período analisado.

15. Assiste razão à Acusação.

16. Alex era o representante da C.G. e pessoa autorizada a emitir ordens em nome da empresa, conforme consta do cadastro dessa investidora nas quatro corretoras por meio das quais fazia as operações com contratos futuros de milho⁸.

17. Conforme já demonstrado nesse voto, a comunicação de Alex com os operadores dessas corretoras se dava por meio de mensagens eletrônicas em que esse acusado utilizava conta e senha em seu próprio nome, demonstrando de maneira inequívoca que era ele o responsável por realizar as operações de investimento em nome de C.G.

18. Nesse aspecto, vale notar que o relacionamento de Alex com C.G. se deu, inicialmente, por meio de vínculo empregatício e, posteriormente, por contrato comercial. Segundo a própria Acusação, Alex moveu ação judicial trabalhista questionando o segundo período, que resultou em sentença para “reconhecer a ineficácia do pacto de autônomo e declarar o vínculo empregatício de 2/12/2012 até 28/10/2015, na função de analista de mercado”. Segundo defesa de Marisa e Fabio, o presidente da empresa era “a pessoa que efetivamente decidia e emitia as ordens que eram executadas pelo funcionário da C.G., Alex”, e a reclamação trabalhista proposta por Alex frente à empresa teve sua procedência reconhecida e, portanto, a existência de relação de subordinação empregador-empregado.

19. O argumento não merece prosperar.

20. Primeiramente, a sentença não afirmou que Alex era ou não o responsável exclusivo por tomar as decisões de investimento em nome de C.G. mas, tão somente, reconheceu como de emprego o vínculo existente entre Alex e C.G. no período aqui analisado. A subordinação

⁸ Conforme fichas de cadastro, doc. nº 0268816.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inerente ao vínculo empregatício não diz nada sobre a suposta autonomia ou não de Alex para tomar decisões de investimento em nome da empresa.

21. Além disso, a decisão do juízo do trabalho foi baseada em aplicação do ônus probatório, ao considerar que, por ter Alex começado seu vínculo com C.G. por meio de regular contrato de trabalho e, posteriormente, esse vínculo ter sido encerrado para dar origem a contrato comercial, caberia à empresa reclamada comprovar que o novo vínculo não preenchia os requisitos do empregatício, nos seguintes termos:

“A preposta da reclamada afirmou, em seu interrogatório, que *‘no início do contrato o reclamante foi admitido como empregado, com registro em CTPS, pelo prazo de 90 dias, para desempenhar as mesmas atribuições do período posterior’*, o que presumiu a isonomia das condições de trabalho, entre o lapso de vínculo de emprego, reconhecido pela tomadora e aquele em que houve a formalização empresarial, para a prestação de serviços comerciais autônomos.

Essa circunstância atribuiu, à reclamada, o ônus de demonstrar a opção inequívoca do trabalhador, em alterar a natureza do vínculo jurídico que mantiveram até 1º/12/2012, à luz da impossibilidade legal de modificação unilateral do contrato firmado em 3/9/2012.

Desse encargo probatório, porém, a reclamada não se desvencilhou, limitando-se a alegar a adequação da atividade laborativa aos aspectos formais observados a partir de 2/12/2012, com a instituição do autor como personalidade jurídica e o suposto repasse remuneratório por emissão de notas fiscais, o que presumiu a fraude perpetrada na mudança pactual.

Não bastasse isso, a mesma preposta afirmou ainda que *‘reclamante recebia o valor fixo de _ reais mediante emissão de nota fiscal’* e que *“o referido valor foi majorado para _ no último ano da prestação de serviços”*, em manifesta contradição com a suscitada forma autônoma de desempenho da atividade pelo laborista, diante da ausência de fundamento jurídico para o repasse de montantes fixos a um prestador de serviço com personalidade jurídica, independente da produtividade ou do resultado das operações aperfeiçoadas na análise mercadológica.

A reclamada, da mesma forma, não se acautelou sequer em trazer aos autos o eventual e suposto contrato de prestação de serviços, que alegou ter firmado com o reclamante, na condição de pessoa jurídica, como indício da autonomia laborativa e da suscitada eficácia da alteração pactual, que levou a efeito no momento da ruptura do vínculo empregatício em 1º/12/2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Irrelevantes as assertivas da tomadora, ou ainda da testemunha que conduziu, tendentes a demonstrar o caráter autônomo da prestação de serviços do autor, haja vista que o pacto empregatício inicial, modificado a partir de 2/12/2012, sem a prova da manifestação plena e inequívoca da vontade do laborista em se sujeitar à referida mudança, com a confessa permanência de todas as condições de trabalho do período de vínculo empregatício, no lapso subsequente e com o repasse de valores mensais fixos, a títulos contraprestacionais, evidenciaram a ineficácia do ato jurídico formalmente aperfeiçoado pela ré.”

22. Os ganhos obtidos por Alex com as operações descritas foram recebidos por meio de transferência bancária realizada por Fabio contendo parte do produto do delito no valor total de R\$95.019,00.

23. Vale ressaltar que o mencionado acusado não se manifestou sobre os fatos a despeito das diversas oportunidades para tanto.

24. Ante o exposto, voto pela condenação de Alex.

Fabio e Marisa

25. Apesar de a Acusação não ter logrado produzir provas cabais de participação de Fabio na trama fraudulenta descrita e de ele e Marisa terem alegado que era ela quem emitia as ordens para sua própria conta, entendo que os indícios apontados pela Acusação são robustos, múltiplos e convergentes e, portanto, aptos à conclusão de que Fabio era quem atuava por meio da conta de Marisa.

26. É incontroverso que Fabio realizou operações para sua conta em dezesseis pregões envolvendo contratos futuros de milho, entre 22.07.2014 e 11.03.2015, e, pouco depois, a partir de 02.04.2015, operações com o mesmo ativo passaram a ser realizada por meio da conta de Marisa, utilizando a mesma corretora que o filho utilizara.

27. Fabio também não nega que conhecia e que manteve contatos profissionais com Alex, pois ambos residem na mesma cidade e atuaram na mesma sociedade de agentes autônomos de investimento nos anos de 2012 e 2013.

28. Outro indício robusto de participação voluntária de Fabio reside nas transferências bancárias feitas em favor de Alex, contendo parte do produto do ilícito, sendo que Marisa e seu filho não apresentaram motivo idôneo a justificá-las.

29. Ainda, as mensagens de texto, realizadas em nome de Marisa, continham jargões de mercado geralmente restritos a profissionais que nele atuam. Nesse aspecto, procede o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

argumento da SMI de que “o vocabulário utilizado nas transmissões de ordens por Skype e pelo aplicativo WTM são típicos de operadores de mercado, caso do agente autônomo de investimento Fábio e de Alex, e não de uma senhora de mais de 60 anos que nunca havia atuado no mercado”.

30. Esses mesmos indícios permitem concluir que a atuação de Marisa se deu por meio da autorização para a utilização de seu nome para realização da manipulação de preços por seu filho Fábio em coordenação com Alex, não sendo ela quem efetivamente enviava as ordens aos operadores da corretora. O relevante benefício financeiro obtido em poucos meses de atuação e a transferência de parte dele para Fabio e Alex são mais um indício de participação voluntária de Marisa para a infração objeto deste PAS.

31. Assim, voto pela condenação administrativa de Fabio Sanchez e de Marisa Sanchez por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, em violação da Instrução CVM nº 08/1979.

III. DOSIMETRIA

32. Passo, por fim, à fixação das penalidades.

33. Inicialmente, considero que, apesar de o tipo administrativo de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários não exigir a obtenção de vantagem financeira para sua consumação, deve ser considerado que os Acusados lograram obter a vantagem econômica, em valores da época, de R\$341.806,50, sendo que desse total, foram distribuídos R\$95.019,00 para Alex, R\$104.181,00 para Fabio e o restante permaneceu com Marisa (R\$142.606,50).

34. Levo em consideração, como circunstâncias agravantes, **(i)** a prática reiterada e sistemática da conduta irregular por mais de 60 pregões e durante um período de quase cinco meses e **(ii)** o fato de a manipulação de mercado ter resultado em elevado prejuízo para a C.G.

35. Pesa contra Alex também o fato de ter praticado o ilícito com violação da confiança que devia à C.G., empresa com a qual mantinha contrato (ou, nos termos da sentença trabalhista mencionada, vínculo de emprego).

36. Por outro lado, tenho que os bons antecedentes dos Acusados constituem circunstância atenuante.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37. Nesses termos, voto pela condenação dos mencionados Acusados à penalidade de multa pecuniária no valor de: Alex, R\$292.033,96, equivalente a duas vezes e meia o valor atualizado da vantagem econômica indevida por ele obtida; Fábio, R\$256.154,16, equivalente a duas vezes o valor atualizado da vantagem econômica indevida por ele obtida; e Marisa, R\$350.632,53, equivalente a duas vezes o valor atualizado da vantagem econômica indevida por ela obtida.

38. As penalidades de multa foram calculadas com base nas vantagens econômicas individuais obtidas em decorrência do ilícito⁹ e serão atualizadas pelo IPCA¹⁰ desde setembro de 2015, mês imediatamente posterior à realização da última operação irregular, conforme anexo a este voto.

IV. CONCLUSÃO

39. Ante o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de:

- i. Alex Fabiano de Lima, à penalidade de multa no valor de R\$292.033,96 (duzentos e noventa e dois mil trinta e três reais e noventa e seis centavos), por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução;
- ii. Fabio Figueiroa Sanchez, à penalidade de multa no valor de R\$256.154,16 (duzentos e cinquenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução; e
- iii. Marisa Figueiroa Belmonte Sanchez, à penalidade de multa no valor de R\$350.632,53 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários,

⁹ Nos termos do artigo 11, II da Lei nº 6.385/1976 e §1º, III, do mesmo artigo.

¹⁰ A correção monetária pelo IPC-A está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora do cidadão” em <http://www.bcb.gov.br>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

40. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 158/2018/CVM/SGE¹¹, para as providências que julgar cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2020

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

¹¹ Doc. SEI nº 0569578.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ANEXO ÚNICO– ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À VANTAGEM ECONÔMICA

Acusado	Vantagem Econômica Obtida	Vantagem Econômica Obtida Atualizada – IPC-A*	Multa (em relação à Vantagem Econômica Obtida)	Multa (R\$)
Alex	R\$ 95.019,00	R\$ 116.813,58	2,5	R\$ 292.033,96
Fábio	R\$ 104.181,00	R\$ 128.077,08	2,0	R\$ 256.154,16
Marisa	R\$ 142.606,50	R\$ 175.316,27	2,0	R\$ 350.632,53

* A correção monetária pelo IPC-A está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora do cidadão” em <http://www.bcb.gov.br>.

Índice de correção monetária entre agosto de 2015 e abril de 2020 (mais recente disponível na data do julgamento): 1,2293708